Financiamento Público e a LRF

Financiamento Público e a LRF

Leis de Financiamento Público

→ **Plano Plurianual (PPA):**

- Horizonte: 4 anos (médio-longo prazo);
- Conteúdo: programas, ações estruturantes, alocação de investimentos, impacto por região;
- Exemplo prático: construção de uma rodovia em etapas ao longo de 4 anos;

→ **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):**

- Horizonte: anual, transita entre PPA e LOA;
- Conteúdo: Metas fiscais (primária e nominal), Priorização de programas, Critérios para emendas parlamentares, Regra de contingenciamento em caso de desvio fiscal;

→ **Lei Orçamentária Anual (LOA):**

- Horizonte: anual, **ferramenta de execução;**
- Função: traduzir metas em compromissos financeiros executáveis;
- Conteúdo: Detalhamento de receitas/despesas; Classificação funcional, por ações, programas; Emendas e créditos suplementares;

Leis de Responsabilidade Fiscal (LRF)

→ Atualizada em 2023, ampliando foco para “regime fiscal sustentável”:

- Entes Obrigados: União, Estados (e DF) e Municípios;

→ Objetivos:

- Equilíbrio das Contas;
- Controle de Despesas;
- Transparência;
- Disciplina fiscal;

Limites de Pessoal e Dívida

→ Gasto com Pessoal (Regra da LRF):

- União: limite de 50% da Receita Corrente Líquida (RCL);
- Estados e Municípios: limite de 60% da RCL;
  - Ultrapassar 95% desses limites: acionam-se alertas obrigatórios do Tribunal de Contas;
  - Se ultrapassar o teto: o ente fica proibido de:
    - Conceder reajuste ou vantagem a servidores;
    - Criar novos cargos ou funções;
    - Realizar concursos, nomeações ou contratações;

→ Dívida Pública:

- Deve manter trajetória compatível com a RCL e com a meta de resultado primário;
- Estados e Municípios não podem contrair nova dívida se ultrapassarem os limites definidos;

→ Atualização relevante:

- Projeto de LC nº 164/2012 (Aprovado em 2024) exclui do cômputo do gasto com pessoal:
  - Contratos com organizações sociais (OSs);
  - Organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs);
  - Contratos de terceirização e cooperativas;

Metas Fiscais e Contingenciamento

→ Metas Fiscais:

- São definidas anualmente na LDO (Resultado Primário e Nominal);
- A partir de 2024, há um intervalo de tolerância: ±0,25 ponto percentual do PIB;

→ Contingenciamento:

- Caso as metas fiscais estejam em risco de descumprimento:
  - O Poder Executivo é obrigado a bloquear parte dos gastos discricionários em até 30 dias (Art. 9º da LRF);
  - Esse bloqueio deve ser proporcional à frustração da receita;

→ Nova Regra do Arcabouço Fiscal:

- Mesmo com frustração de receita, 75% das despesas discricionárias devem ser preservadas para manter a máquina pública funcionando;
  - Apenas 25% podem ser objeto de contingenciamento efetivo;

Transparência e Responsabilidade

→ Transparência:

- Obrigatoriedade de publicação dos seguintes relatórios;
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) – Bimestral;
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – Trimestral;

→ Responsabilidade:

- A LRF estabelece punições para o gestor público que:
  - Cria despesas sem fonte de custeio;
  - Descumpre metas fiscais sem justificativa;
  - Manipula indicadores ou omite informações;
  - As penalidades podem ser:
    - Administrativas: multa, suspensão de transferências voluntárias;
    - Criminais: improbidade administrativa;
    - Políticas: inelegibilidade ou perda do cargo;

Novo Arcabouço Fiscal

→ Objetivo:

- Substituir o teto de gastos (EC 95/2016) por um modelo mais realista e sustentável, combinando:
  - Crescimento controlado de despesas;
  - Incentivo ao cumprimento de metas;
  - Preservação de investimentos públicos essenciais;
  - Chave de mudança;
  - Antes: limite rígido → IPCA do ano anterior:
    - Agora: limite com crescimento real vinculado ao desempenho fiscal;

Regras no Crescimento das Despesas

→ Regras de crescimento real das despesas primárias:

- Crescimento entre 0,6% e 2,5% ao ano acima da inflação, conforme o cumprimento da meta de resultado primário;
- Como funciona:
  - Se a meta não for cumprida:
    - O crescimento fica limitado a 0,60% real;
  - Se a meta fiscal for cumprida:
    - A despesa pode crescer até o teto de 2,5% real;

    Se a meta não for cumprida:

→ Importante:

- Essa regra estimula o cumprimento das metas, pois oferece maior margem de gasto para o ano seguinte;

Regras do Investimento Excedente

→ Nova possibilidade:

- Se o governo obtiver superávit primário acima da meta, poderá aplicar até 6,5% desse excesso em investimentos;
- Condições:
  - Os recursos devem ser usados para:
    - Obras públicas em andamento;
    - Projetos com impacto social ou econômico direto;

→ Objetivo:

- Evitar o “engessamento” total do orçamento e garantir retorno produtivo ao resultado fiscal positivo;

Exemplo do Cálculo de Contingenciamento

→ O “Arcabouço Fiscal” determina que o governo deve preservar no mínimo 75% das depesas discricionárias, ou seja, só pode bloquear 25% desse total;

→ Suponha:

- Despesas discricionárias totais do governo: 226 bilhões;
- Frustração de Receita: 100 bilhões;
- Contingenciamento total necessário para atingir a meta: 100 bilhões;
  - Contingenciamento Máximo Permitido 25% → 56,5 bilhões;
  - Saldo de 43,5 Bilhões o governo deve:
    - Cancelar renúncias fiscais;
    - Aumento de receitas extraordinárias (dividendos, concessões, leilões);
    - Revisão de Meta fiscal;
    - Revisão de despesas obrigatórias;